

1501219-83.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501219-83.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501219-83.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092029/2021 - 03º D.P. CUBATÃO, 17155476 - 03º D.P. CUBATÃO, 182/21/231 - 03º D.P. CUBATÃO, 2092029 - 03º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTUR SOUZA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

ARTUR SOUZA DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de abril de 2021, por volta das 12:30 horas, na Rua 25 de Dezembro, próximo ao n. 110, Jd. 31 de Março, nesta cidade, guardava consigo para fornecimento a terceiros, 11 porções de maconha e 17 pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu estava na via pública em poder das drogas quando policiais civis, que haviam recebido denúncia anônima de que um indivíduo chamado Artur traficava no local dos fatos, foram para lá e o avistaram sentado em um banco manuseando um celular, então ele foi abordado e com ele foi encontrado R\$ 78,00 e uma porção de maconha e em vistoria nas adjacências do banco, os policiais encontraram, dentro de um vaso, as demais drogas.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.08 e 12. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 75. O réu apresentou Defesa Preliminar às fls 123/125. A Denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2021 (fls. 130), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.147) Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido (fls. 155/159) O réu em memoriais requereu a desclassificação para porte para uso próprio. (fls. 163/168)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência.

O réu em seu interrogatório afirmou que estava esperando a esposa no local para almoçar e comprar drogas para consumi-las. Quando questionado a razão de não permitir que os policiais acessassem seu celular, alegou que é casado e tinha coisas íntimas no celular. Não viu onde os policiais acharam as drogas. Havia 04 policiais na viatura e foi o policial de nome Felipe quem achou as drogas.

Os policiais ouvidos afirmaram que receberam denúncia anônima que no local dos fatos, que é conhecido ponto de tráfico de droga, um indivíduo de nome Artur traficava, então foram até o local e avistaram o réu sentado em um banco com um celular, então o abordaram e com ele foi encontrada uma porção de maconha. Em seguida o réu se identificou como Artur e em busca perto do local onde ele estava, os policiais encontraram as demais drogas dentro de um vaso. O réu portava muitas notas miúdas que não é comum ter com usuário.

Não resta dúvida de que o réu traficava, vez que foi surpreendido escondendo drogas em local para fornecer a usuários quando foi avistado por policiais.

A versão de que estava apenas consumindo drogas não vinga, pois, os policiais foram claros ao afirmarem que o réu estava sozinho no local ao lado onde ficam escondidas as drogas e que a denúncia anônima mencionava seu nome.

É certo ainda, que não é crível imaginar que policiais andem pelas ruas com várias espécies de drogas apenas para prejudicar um inocente.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige

resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu tem condenação recorrível conforme fls. 141.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ARTUR SOUZA DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos de reclusão no regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
PIC

Cubatão, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA